

CALDERA

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 100 euros

Siège social : 74 rue Pierre Valdo - 69005 Lyon

STATUTS

LE SOUSSIGNÉ

Monsieur Quentin SAVIGNY,
demeurant : 74 rue Pierre Valdo, 69005 Lyon,
né le 18 août 1996 à Than Son (Vietnam),
ci-après dénommé « l'Associé unique »,
a établi ainsi qu'il suit les présents statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle.

Article 1 - Forme

Il est formé par l'Associé unique une Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

La société fonctionne avec un associé unique.

En cas de pluralité ultérieure d'associés, elle continuera d'exister sous la forme d'une société par actions simplifiée, sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation de ses statuts.

Article 2 - Objet social

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'achat, la vente et la revente, notamment par commerce électronique, de cartes à collectionner, cartes à jouer, jeux de cartes à collectionner (JCC/TCG), produits scellés, coffrets, displays, boosters et produits assimilés ;
- l'achat, la vente et la distribution de jeux de société, jeux de cartes, accessoires de jeu, accessoires de collection, produits dérivés, objets de collection, produits de loisirs et articles liés à la culture populaire et aux univers ludiques ;
- l'achat et la vente de produits neufs ou d'occasion relevant de ces catégories, dans le respect de la réglementation applicable ;
- l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation des produits entrant dans l'objet social ;
- l'exploitation de sites internet, boutiques en ligne, plateformes numériques et outils de commerce électronique permettant la présentation, la promotion et la commercialisation de ces produits ;
- la création, l'exploitation et le développement de marques, noms commerciaux, concepts commerciaux et univers graphiques ou narratifs liés aux activités de la société ;
- la création, la production, l'édition et la diffusion de contenus éditoriaux, informatifs, photographiques, audiovisuels ou numériques en lien avec les jeux, les cartes à collectionner, les produits commercialisés et leurs univers ;
- l'organisation d'animations, rencontres, événements commerciaux ou promotionnels et activités communautaires en lien avec l'objet social, sous réserve des réglementations éventuellement applicables ;

- toutes prestations commerciales, numériques, graphiques, marketing ou de communication directement ou indirectement liées aux activités précitées.

Et, plus généralement :

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire ;
- et toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation ou au développement de l'objet social, dans le respect de la réglementation applicable.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est :

CALDERA

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SASU », ainsi que de l'indication du montant du capital social.

La société pourra notamment utiliser « Les Terres de Caldera » à titre de nom commercial, d'enseigne ou de marque, sous réserve de la disponibilité et de la protection des droits correspondants.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé : 74 rue Pierre Valdo, 69005 Lyon, France.

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de l'Associé unique, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales applicables.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre national des entreprises et au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Apports

L'Associé unique apporte à la société une somme en numéraire de CENT EUROS (100 €).

Cet apport correspond à la souscription de 100 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Aucun apport en nature n'est prévu à la constitution.

Aucun apport en industrie n'est prévu à la constitution.

Article 7 - Dépôt et libération des apports en numéraire

Les 100 euros constituant le capital social sont intégralement souscrits par l'Associé unique et seront intégralement libérés lors de la constitution de la société.

Les fonds correspondant aux apports en numéraire seront déposés, préalablement à la signature des présents statuts, auprès d'un dépositaire habilité conformément aux dispositions légales applicables.

La disponibilité des fonds interviendra après l'immatriculation de la société conformément à la réglementation applicable.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 100 EUROS.

Il est divisé en 100 actions de 1 euro chacune, de même catégorie, intégralement souscrites par l'Associé unique.
Les 100 actions sont attribuées à Monsieur Quentin SAVIGNY : 100 actions.
Total : 100 actions.

Article 9 - Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute modification du capital relève d'une décision de l'Associé unique.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes et registres tenus par la société conformément à la réglementation applicable.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

Article 11 - Droits attachés aux actions

Chaque action donne droit :

- à une fraction proportionnelle dans les bénéfices et l'actif social ;
- au droit de vote dans les décisions relevant de l'Associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, des associés ;
- au droit d'être informé sur la marche de la société dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

La responsabilité de l'Associé unique est limitée au montant de ses apports, sous réserve des dispositions légales relatives notamment à la responsabilité personnelle pouvant résulter de ses propres actes ou fautes.

Article 12 - Transmission des actions

Tant que la société demeure unipersonnelle, les transmissions d'actions réalisées par l'Associé unique sont libres, sous réserve du respect des dispositions légales et des formalités applicables.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte et donne lieu à inscription dans les registres de la société.

En cas d'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux associés, les présents statuts pourront être adaptés afin d'organiser notamment les conditions d'agrément, de préemption ou de cession des actions.

Article 13 - Présidence

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est désigné par l'Associé unique.

Le premier Président de la société sera : Monsieur Quentin SAVIGNY, demeurant 74 rue Pierre Valdo, 69005 Lyon.

Sa nomination prendra effet à compter de la signature des présents statuts.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

Il peut démissionner de ses fonctions.

Il peut être révoqué à tout moment par décision de l'Associé unique.

Article 14 - Pouvoirs du Président

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément à l'Associé unique.

Il peut notamment, au nom de la société :

- conclure des contrats avec les clients, fournisseurs et prestataires ;
- ouvrir et faire fonctionner les comptes bancaires de la société ;
- effectuer les achats nécessaires à son activité ;
- conclure des contrats commerciaux ;
- embaucher du personnel ;
- représenter la société auprès des administrations et organismes publics ou privés ;
- représenter la société en justice ;
- accomplir tous les actes de gestion entrant dans l'objet social.

Les limitations statutaires ou décisions internes limitant éventuellement les pouvoirs du Président sont sans effet à l'égard des tiers dans les conditions prévues par la loi.

Article 15 - Rémunération du Président

Les fonctions de Président peuvent être exercées à titre gratuit ou rémunéré.

La rémunération éventuelle du Président ainsi que ses modalités sont déterminées par décision de l'Associé unique.

Le Président peut également obtenir le remboursement, sur justificatifs, des frais engagés dans l'intérêt de la société.

Article 16 - Décisions de l'Associé unique

L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés par les dispositions légales et réglementaires.

Relèvent notamment de sa compétence :

- l'approbation des comptes annuels ;
- l'affectation du résultat ;
- la distribution éventuelle de dividendes ;
- la nomination, la rémunération et la révocation du Président ;
- la nomination éventuelle d'un commissaire aux comptes ;
- toute modification des statuts ;
- toute augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- les opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif lorsque la loi exige une décision des associés ;
- la transformation de la société ;
- la prorogation de la durée de la société ;
- la dissolution anticipée de la société ;
- la nomination d'un liquidateur et l'approbation des comptes de liquidation.

L'Associé unique ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui réserve personnellement.

Article 17 - Forme des décisions de l'Associé unique

Les décisions de l'Associé unique sont constatées par écrit.

Elles sont inscrites dans un registre des décisions de l'Associé unique tenu conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ce registre pourra être tenu sous forme électronique lorsque les conditions permettant de garantir l'authenticité et l'intégrité des décisions sont respectées.

Article 18 - Conventions entre la société et ses dirigeants

Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son Président ou, le cas échéant, son Associé unique, sont soumises aux dispositions légales applicables aux conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

Lorsqu'une convention doit être portée au registre des décisions de l'Associé unique, elle y sera mentionnée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19 - Commissaire aux comptes

Aucun commissaire aux comptes n'est nommé lors de la constitution de la société, sauf si les conditions légales imposant une telle désignation sont réunies au jour de la constitution.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes pourront être nommés ultérieurement par décision de l'Associé unique lorsque la loi l'impose ou lorsque l'Associé unique le décide volontairement.

Article 20 - Exercice social

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la société et se terminera le 31 décembre 2027.

Article 21 - Comptes annuels

À la clôture de chaque exercice, le Président établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'Associé unique statue sur l'approbation des comptes dans le délai légal suivant la clôture de l'exercice.

Les décisions relatives à l'approbation des comptes et à l'affectation du résultat sont consignées dans le registre des décisions de l'Associé unique.

Article 22 - Affectation du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé au moins 5 % pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint 10 % du capital social.

Le solde, augmenté le cas échéant du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

L'Associé unique décide de son affectation et peut notamment :

- le reporter à nouveau ;
- l'affecter à une ou plusieurs réserves ;
- ou décider sa distribution sous forme de dividendes, sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 23 - Capitaux propres

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs aux seuils prévus par les dispositions légales applicables, l'Associé unique statue conformément à la législation en vigueur sur la poursuite de l'activité, la reconstitution des capitaux propres ou, le cas échéant, la dissolution de la société.

Article 24 - Dissolution - Liquidation

La société est dissoute à l'expiration de sa durée, sauf prorogation, ou par anticipation dans les cas prévus par la loi ou sur décision de l'Associé unique.

En cas de dissolution entraînant une liquidation, l'Associé unique désigne un liquidateur et détermine ses pouvoirs.

Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et remboursement du capital social, est attribué à l'Associé unique sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 25 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

L'Associé unique pourra accomplir, avant l'immatriculation de la société, les actes nécessaires à sa constitution et au démarrage de son activité.

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation pourront être repris par la société après son immatriculation dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation pourra être annexé aux présents statuts.

Article 26 - Personnalité morale

La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre national des entreprises et au Registre du commerce et des sociétés.

Jusqu'à cette immatriculation, les rapports entre l'Associé unique et les personnes participant à la constitution sont régis par les présents statuts et par les principes généraux du droit applicables aux sociétés en formation.

Article 27 - Frais de constitution

Les frais, droits et honoraires résultant de la constitution de la société seront supportés par celle-ci à compter de son immatriculation, sous réserve de leur reprise régulière par la société.

Article 28 - Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts seront soumises aux juridictions compétentes conformément aux règles légales applicables.